PRÉFÈTE
DE LA RÉGION
NOUVELLE-AQUITAINE
Liberté
Égalité
Fraternité

**Direction régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
Nouvelle-Aquitaine**



La vacance dans le logement

En Nouvelle-Aquitaine

Pourquoi agir contre la vacance ?

La vacance des logements impacte :

- l'attractivité des centres-bourgs,
- la qualité du cadre de vie,
- la capacité d'accueil de nouveaux ménages,
- la consommation foncière (moins artificialiser les sols),
- l'image des communes.

En Nouvelle-Aquitaine, de nombreux territoires combinent : logements anciens vacants, copropriétés dégradées, propriétaires âgés ou absents, marchés détendus.

5 types de vacance, 5 façons d'agir

1. Logements anciens ou dégradés → Réhabilitation, Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat – Renouvellement Urbain, Opération de Restauration Immobilière,, aides de l'Agence nationale de l'habitat (Anah).

2. Propriétaires absents ou inactifs → Dispositifs d'action locale ? ou utilisation de Zéro Logement Vacant, aides locales ?, intermédiation locative.

3. Logements inadaptés au marché → Réflexion sur les besoins pour Reconfiguration, fusion/division, transformation, transformation de commerces ou de bureaux en logements.

4. Blocages juridiques → Biens sans maître, abandon manifeste et autres procédures

5. Vacance dans le parc social → Requalification lourde, démolitions, améliorations de gestion.

Les priorités pour une collectivité :

1. **Réaliser un diagnostic sur l'ampleur du phénomène de vacance** .
2. Mesurer et Cartographier la vacance (activer Zéro Logement Vacant[1] ou continuer à suivre la vacance : bases Lovac/GMBI, repérages et travail de terrain ou de suivi des logements vacants mis en place par la collectivité) , mesurer son ampleur
3. **Choisir une stratégie claire** (incitation et/ou coercition) , l'intégrer au PLH/PLUIH par rapport aux besoins de logement sur le territoire
4. **Mettre en place des outils d'actions comme une OPAH ou OPAH-RU et d'autres dispositifs adaptés**
5. **Mobiliser l'EPF d'État ou local et d'autres acteurs (opérateurs) pour les cas lourds**

Comment choisir les bons outils ?

Les outils mobilisables sont nombreux : réglementaires, financiers (prime de sortie de vacance de l'Anah en secteur rural), fonciers, coercitifs, programmés ; ils ne sont pas adaptés à tous les **types de vacance ni à tous les types de territoire.**
Il est donc primordial de choisir des outils adaptés à la vacance et au territoire.

Étape 1 : Identifier le type de vacance et mesurer son ampleur → ***État du logement ? Gestion du propriétaire ? Blocage juridique ? Inadéquation avec la demande locale ?*** Prendre en compte les spécificités du territoire (marché immobilier, territoire tendu ou détendu, en croissance ou en décroissance).

Étape 2 : Choisir les outils adaptés en fonction du type de vacance et du territoire en tenant compte de son marché immobilier, par exemple :

- **Vacance d'obsolescence / vétusté :** logements dont l'état, le niveau de confort ou les caractéristiques techniques nécessitent une réhabilitation avant remise sur le marché (le problème vient du logement en lui-même) → ORI, OPAH-RU, aides de l'Anah, EPF, arrêté de mise en sécurité, permis de louer
- **Vacance de désintérêt / gestion (le propriétaire ne s'occupe plus de son logement) :** _→ ZLV, Loc'Avantages, aides locales, intermédiation
- **Vacance de marché / inadéquation :** logements en état d'être occupés mais ne correspondant plus aux besoins ou à la demande locale (typologie, taille, usage, configuration…) → Fusion/division, transformation RDC, OPAH-RU. Dans les centres anciens, des outils sont particulièrement adaptés : ORI, OPAH-RU, injonctions, mise en sécurité (péril)/traitement de l'insalubrité, EPF (L)
- **Vacance de blocage juridique :** → Biens sans maître, abandon manifeste, DUP. Des procédures, les OPAH RU, les pactes territoriaux, l'intervention de l'EPF et les aides à l'acquisition-rénovation sont des outils ou procédures adaptés.

1 *ZLV -Zéro Logements Vacants- est un outil numérique gratuit à destination des collectivités qui permet d'obtenir des données (au logement et sur un territoire) issues notamment des données LOVAC, des données fiscales du parc locatif privé (fichier foncier MAJIC) et des données sur les DPE (données ADEME).*

- **Vacance expectative / rétention volontaire ou spéculation** : logement maintenu volontairement vacant dans l'attente d'une valorisation, d'une vente, d'un projet ou d'une évolution du marché → TLV/THLV - une évolution de ces 2 taxes est prévue en 2027, préemption...Des outils comme les DPU, les OPAH-RU et les BRS sont adaptés.
- **Vacance technique HLM :** → NPNRU, requalification, mutation interne, démolition...

Étape 3 : Combiner les approches et les outils → Incitation + coercition + portage foncier.
Aucun outil ne résout la vacance seul. La réussite passe par :

- la combinaison des outils,
- la structuration d'une **ingénierie locale**,
- l'adaptation fine au **type de vacance** et au **territoire**,
- une mobilisation forte de l'**EPF NA ou EPF local, et/ou d'autres opérateurs**,
- l'usage simultané des outils **financiers, fonciers, réglementaires et sociaux**.

Étape 4 : Mobiliser l'ingénierie et définir une stratégie avec des objectifs → EPF, Anah, DDT, CAUE, ADIL.

Synthèse des outils et mécanismes de lutte contre la vacance

Type d'outils/leviers	Outils
Outils de repérage/connaissance/suivi de la vacance	repérage de terrain et enquête, **bases de données : LOVAC, Gérer Mes Biens Immobiliers, RPLS (parc HLM), INSEE (recensement), ZLV.**
Outils opérationnels/programmés	OPAH, OPAH-RU, OPAH-CD, PIG, ORI, **ORCOD/ORCOD-IN (copropriétés)**
Outils financiers incitatifs (aides à la rénovation), outils fiscaux	Subventions Anah (renforcées ou non), aides complémentaires des collectivités (prime à la rénovation, prime à la remise sur le marché, aides jeunes ménages, aides façades), dispositifs d'ingénierie financière territoriale, plans de financement multi-opérateurs (collectivités, Anah, EPF), ma primerenov
Mécanismes immobiliers, Outils fonciers et d'aménagement	Bail Réel Solidaire (BRS), Portage foncier par l'EPF Nouvelle-Aquitaine ou EPF local, acquisition-amélioration (SEM, bailleurs, organismes HLM), transformation de locaux vacants (commerces / bureaux), changement d'usage + réhabilitation. **VIR / DIIF (Vente d'immeubles à rénover – Anah)** Mécanisme en évolution : vente avec obligation de réhabiliter. **Acquisition-amélioration (bailleurs sociaux, SEM, EPF)** Rachat + rénovation lourde + revente ou location sociale.
Outils d'accompagnement et d'ingénierie **Outils d'aide à la location/relocation**	ZLV, enquête/campagne de communication auprès des propriétaires, guichet habitat / Plateforme locale de rénovation, AMO (Assistance Maîtrise d'Ouvrage) pour les propriétaires, ingénierie technique, montage de dossier Anah, actions de mobilisation des propriétaires Contrats de location facilitée : intermédiation locative, bail glissant, Loc'Avantages, garantie visale, bail glissant
Outils réglementaires et coercitifs	arrêtés de mise en sécurité, Injonctions de travaux, travaux d'office , procédure "abandon manifeste", Procédure "biens sans maître", DPU / DPU renforcé, TLV / THLV / nouvelle taxe 2027, déclaration d'utilité publique (DUP), ORCOD / ORCOD-IN, permis de louer / permis de diviser
Outils stratégiques et autres outils	PLH/PLUIH...

Mini glossaire/définition :

ORI : Opérations de Restauration Immobilière, coercitives sur l'habitat très dégradé
DPU : Droit de Préemption Urbain (classique/renforcé)
ZLV : Plateforme Zéro Logement Vacant, repérage et mobilisation
ORCOD(-IN) : Intervention globale et coercitive sur copropriétés dégradées
RHI : Résorption de l'Habitat Indigne, délai/démolition ou requalification lourde
BRS : Bail Réel Solidaire, accession sociale à la propriété

NPNRU/NPRU : Quartiers prioritaires, programmes nationaux de renouvellement urbain
TLV/THLV/TVLH : Taxes sur logements vacants (zones tendues/détendues/dès 2027 unique)
OPAH-RU : Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat Renouvellement Urbain

Pour aller plus loin...

La DREAL a réalisé un travail sur la vacance avec :

- un diagnostic sur l'état de la vacance en Nouvelle-aquitaine avec une cartographie aux départements, aux EPCI, et une caractérisation des logements vacants,
- une cartographie de la vacance au quartier IRIS sur 70 villes de la région,
- des données et indicateurs disponibles sous forme de matrice à l'échelle de l'EPCI et département,
- un document recensant sous forme de fiches l'ensemble des outils et dispositifs de lutte contre la vacance,
- une analyse croisé du phénomène de vacance,
- des fiches par EPCI sur la vacance au regard du contexte local,
- des fiches de retours d'expériences en cours de réalisation

L'ensemble de ces documents sont disponibles sur le site internet de la DREAL.

